

TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA

SEZ. ES. IMMOBILIARI

G.E.: Dott.ssa Filomena Di Gennaro

Proc. n. 1/2022 R.G.E.

**ISTANZA DI SOLLECITAZIONE RILIEVI OFFICIOSI
VIZI SOSTANZIALI E PROCEDURALI E DI
CONTESTUALE DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITA' DELLA
ESPROPRIAZIONE PREVIA SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA STESSA**

Per

Mobilcom S.r.l., in persona legale rapp.te p.t. Sig. Ribichini Oscar, con sede legale in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n.10, c.f. 93052830432, elettivamente domiciliata in Avezzano, P.zza Torlonia n. 42, presso e nello studio dall'Avv. Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano, c.f. DSLCSD49D30E040H. che la rappresenta e difende giusta procura in atti acquisita, il quale dichiara espressamente di voler ricevere notificazioni, avvisi e comunicazioni all'indirizzo pec avv.cesidiodisalvatore@pec.net99.it, già eletto come domicilio digitale,

- istante-

Contro

Dex S.r.l., in persona legale rapp.te p.t., con sede in Brescia, Corso Giuseppe Zanardelli n. 3 (C.F. e P.I. 04590110989), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Franceschetti (c.f. FRNNRC63E11B157U), PEC avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it, presso il quale è elett.te domiciliata in Brescia, Via Solferino, 67,

- creditrice procedente intervenuta -

ESPONE

L'odierna istante esecutata viene ritenuta piena proprietaria degli immobili sottoposti a pignoramento nella procedura esecutiva in epigrafe originariamente promossa da Banca di S. Marino S.p.A., quando invece alcuni di essi sono gravati da usufrutto concesso in favore di terzi, come meglio sarà spiegato *infra*.

Nelle more della procedura il credito azionato e per il quale si procede, è stato ceduto, nell'ambito di una operazione (**ordinaria**) pro soluto ex art. 1260 e ss. c.c. e art.58 TUB, a Dex S.r.l., quale cessionaria di Veicolo di Sistema S.r.l., a sua volta cessionaria di Banca di San Marino S.p.A. nell'ambito di una operazione (**speciale**) di cartolarizzazione ex Legge speciale n.130/1999, artt.2, 3, 4 e 6.

Come già lamentato con precedente istanza del 6.11.2025 (non accolta) e qui espressamente richiamata per un'auspicata **riconsiderazione espressamente invocata in revoca dell'ordinanza di rigetto datata 1.1.2026**, la predetta attuale cessionaria Dex S.r.l., intervenuta ex art.111 c.p.c., non ha fornito prova certa dell'iscrizione all'albo speciale ex art.106 TUB e nemmeno a quello ex art.114 TUB; ma soprattutto non ha fornito la prova completa della catena delle cessioni di cui il medesimo credito è stato oggetto e tantomeno dell'efficacia della cessione tra S3 e la stessa Dex srl essendo stata contrattualmente subordinata al pagamento del prezzo.

Dunque, sulla base di quanto precede è ragionevole affermare che l'azione esecutiva *de qua* già sarebbe dovuta essere stata dichiarata illegittima e quindi improcedibile, a sommosso avviso di questa difesa, non potendo condividere (pur rispettandolo) il ragionamento addotto a riguardo dal GE per tutte le ragioni illustrate nella precedente istanza del 6.11.2025 qui richiamate ed a cui fa cortese rinvio.

Salvo ribadire e chiarire il principio espresso da Cass. Civ. Sez. III n.7243 del 18.3.2024 (cui ha aderito il GE) a mezzo del quale ha ritenuto irrilevante la mancata iscrizione all'albo 106 Tub da parte del sub-servicer (ovvero il soggetto che in concreto procede al recupero credito) non derivandone alcuna invalidità del suo operato.

Ed è su tale aspetto che a Ns. parere è lecito nutrire dubbi interpretativi circa la soluzione adottata dal G.E. motivando il rigetto dell'istanza, peraltro con le scarse parole a margine qui riportate *verbatim* “*Non luogo a provvedere laddove la mancata iscrizione all'albo unico non determina la nullità degli atti compiuti (cfr. Cassazione Civ.Sez.III, sentenza n. 7243/2024). 01/01/2026*”).

Deve essere evidenziato, infatti, che la S.C. si è pronunciata sì in materia di iscrizione all'albo ex art.106 TUB, ma riferendosi al **sub servicer e/o special servicer**, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione regolamentata dalla Legge speciale n.130/1999. artt.2, 3, 4 e 6 in particolare.

Quindi l'oggetto della pronuncia della S.C. **non ha riguardato una cessione di credito ordinaria disciplinata dalla norma codicistica art.1260 c.c. e speciale art.58 Tub** come deve essere ritenuta quella di specie, nella quale il soggetto **sub servicer** deve essere nominato dal **master servicer** (obbligatoriamente iscritto all'art.106 Tub) a sua volta incaricato dalla **Società Veicolo** (SPV) cessionaria del credito anch'essa iscritta per legge ad apposito albo c/o BDI.

In altre parole si è ritenuta legittima la posizione della Dex s.r.l. dotata unicamente della mera licenza di Pubblica Sicurezza ex art.115 TULPS, in barba alla rigida regolamentazione contenuta nelle leggi ordinarie e speciali ed alle stesse raccomandazioni impartite dalla BDI.

Tuttavia, la pronuncia della S.C. anzidetta, caratterizzata da profili che nulla hanno a che vedere con la questione in esame e quindi del tutto inconferente, esprime un **principio dirimente**: il soggetto che materialmente agisce per il recupero crediti (**sub servicer**) può essere legittimato dalla sola licenza ex art.115 TULPS alla irrinunciabile **condizione** che il **master servicer** (si ripete, colui che in concreto lo incarica) sia iscritto all'albo ex art.106 Tub e fornisca prova documentale dell'**esternazione** di tale incarico con **tassativa descrizione dei controlli e verifiche** che andrà ad eseguire e di cui deve dare prova di avvenuta esecuzione come d'altra parte stabilisce anche Banca d'Italia nel provvedimento n.288/2015.

Tornando all'odierna istanza ed a prescindere da quanto sopra puntualizzato, comunque dobbiamo rimarcare vizi ulteriori inficianti la procedura.

Infatti, è lo stesso G.E. ad aver correttamente rilevato d'ufficio (con recente ordinanza del 22.4.2026) la mancata regolarizzazione delle trascrizioni relative agli immobili eseguiti e aver ordinato al creditore procedente, a pena di improcedibilità dell'espropriazione intrapresa ex art.567 c.p.c., *“di depositare entro gg.20 la relazione notarile integrativa da cui risultino le accettazioni delle eredità e lo stato delle trascrizioni e iscrizioni del dante causa degli odierni eseguiti, ovvero documentazione attestante la pendenza del giudizio di accertamento di tali acquisti mortis causa”*.

A tal ultimo riguardo, doveroso osservare che il medesimo G.E. aveva già rilevato tale vizio con altra ordinanza del 9.8.2025 (che per comodità di disamina viene allegata alla presente) ed aveva già ordinato al creditore procedente di depositare entro 30 gg. la stessa relazione notarile integrativa, rimasta però senza alcun esito.

Così come aveva disposto, sempre con la detta ordinanza, la sospensione delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato sino all'acquisizione della medesima documentazione e la tempestiva segnalazione dell'inottemperanza da parte del creditore, detto per inciso, poi concretizzatasi, senza tuttavia che la procedura venisse quantomeno sospesa, al contrario, veniva proseguita con fissazione delle vendite per il giorno 26 gennaio 2026.

E' indubbio, allora, che allo stato l'esecuzione deve essere dichiarata improcedibile a prescindere, con conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti prodromici antecedenti, concomitanti e successivi, ivi incluso i canoni di locazione degli immobili riscossi dal professionista delegato in favore della procedura da restituire all'esecutata.

Ma vi è di più. Prendendo spunto proprio dalla recente ordinanza del G.E. datata 22.4.2026, l'istante ha eseguito una più approfondita verifica della documentazione in atti, in particolare della relazione notarile ex art.567 c.p.c. e delle visure ipotecarie.

All'esito di tale verifica sono emersi ulteriori possibili plurime incongruenze tra i titoli

riportati nella procedura e quanto risulta dalle formalità pregresse, fino ad oggi rimaste “inesplorate” e che invece, a parere di questa difesa, dovrebbero essere meglio approfondite potendo aggiungersi a quelle già intercettate dal G.E..

Di seguito i tratti da analizzare:

1) **L’avviso di vendita** già fissata per il 26.1.2026, indica i beni staggiti come diritti di proprietà piena per la quota di 1/1;

2) Anche **l’atto di pignoramento** riporta i beni pignorati come beni della società esecutata per la quota di **1/1**, senza distinguere i pur esistenti diritti di nuda proprietà/usufrutto.

3) **Immobili foglio 11, particella 864, sub 3 e sub 9**. L’atto Le Carrè/Mobilcom del 23.11.2006 indica l’acquisto della **nuda proprietà**, con usufrutto a favore di Marinelli Giuseppina. Occorre verificare la nota di acquisto dell’usufrutto e l’effettivo consolidamento in piena proprietà.

4) **Immobili foglio 11, particella 864, sub 15/16/17 e particella 1237**. L’atto del 2006 richiama un “ricongiungimento dell’usufrutto”, ma dalle formalità successive del 2008 e 2010 risulta ancora la distinzione tra:

- Mobilcom quale nuda proprietaria;
- Ribichini Gino & C. snc quale usufruttuaria.

Da notare la manifesta contraddizione in questa ipotesi, ove la Conservatoria continua a pubblicizzare la separazione tra nuda proprietà e usufrutto anche dopo il presunto ricongiungimento.

5) **Immobili foglio 18, particella 686, sub 6 e sub 10**. La relazione notarile segnala la possibile mancanza di accettazioni di eredità trascritte relative alla successione Ripa Franco, con possibile problema di continuità ex art. 2650 c.c.

6) **Pignoramento 2022** Il pignoramento più recente sembrerebbe trattare i beni come piena proprietà, ma la piena proprietà, per alcuni immobili, non risulta ancora documentalmente chiarita nei passaggi precedenti.

Infine, andrebbero integralmente verificati tutti i passaggi di proprietà e in particolare:

- eventuali formalità di consolidazione/riunione/estinzione usufrutto;
- note integrali RP 11137/2005, RP 11710/2005, RP 1610/2007, RP 545/2008;
- pignoramenti RP 755/2008, RP 3144/2008, RP 3129/2010;
- accettazioni di eredità trascritte relative alla successione Ripa.

Alla luce di quanto precede ed in aggiunta ai rilievi officiosi del G.E, emerge incontestabilmente che la procedura *de qua* è affetta da gravi profili di incertezza non meramente formali, ma sostanziali incidenti su:

- oggetto effettivo del pignoramento; diritto legittimamente trasferibile; corretta stima dei beni; continuità delle trascrizioni; senza sottacere la legittimazione della parte procedente/cessionaria.

In conclusione, la vendita dei beni così come predisposta è manifestamente irregolare, con grave pregiudizio per la debitrice, per gli eventuali offerenti e per la correttezza dell'eventuale decreto di trasferimento, per tacer d'altro.

Tutto ciò premesso, chiede che il G.E.

VOGLIA

1. previa adozione di ogni più opportuno provvedimento anche ex art.567 c.p.c., dichiarare la improcedibilità della esecuzione intrapresa previa sospensione immediata delle **operazioni di vendita già** fissate per il 21 gennaio 2026;

2. per l'effetto, dichiarare nulli ed inefficaci tutti gli atti precedentemente compiuti nell'ambito della procedura esecutiva *de qua* con conseguenziale restituzione dei beni nella piena ed esclusiva disponibilità della società istante al pari dei canoni di locazione fino ad oggi riscossi dalla professionista delegata e/o da chicchessia;

3. in via subordinata disporre tutti gli accertamenti integrativi ritenuti congrui.

Allegati: ordinanza G.E. del 9.8.2025.

Con osservanza.

Avezzano-Macerata, lì 11 maggio 2026

(Avv. Cesidio Di Salvatore)